



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 jourmada I 1429 – 30 mai 2008

151^{ème} année

N° 44

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de sous-directeurs.....	1652
Nomination de chefs de service	1652

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2008-1970 du 28 mai 2008, fixant le nombre des sièges concernés par le renouvellement de la moitié de la chambre des conseillers et portant un comblement de vacance.....	1652
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	1653
Nomination d'un sous-directeur.....	1653
Nomination d'un chef de bureau	1653

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un ingénieur en chef.....	1653
Nomination d'un architecte en chef	1653

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-1976 du 19 mai 2008, portant publication du protocole relatif aux restes explosifs de guerre	1653
---	------

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire.....	1659
---	------

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général.....	1659
Ministère des Finances	
Nomination d'un administrateur du budget de l'Etat de 2 ^{ème} catégorie.....	1660
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1660
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un chargé de mission	1660
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général.....	1660
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1660
Nomination de directeurs régionaux.....	1660
Nomination de sous-directeurs.....	1660
Nomination d'experts régionaux.....	1660
Nomination de chefs de service	1661
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Attribution de l'Ordre national du mérite au titre du secteur de l'agriculture	1661
Nomination d'un sous-directeur.....	1662
Maintien en activité dans le secteur public.....	1662
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à l'organisation de la pêche du thon rouge.....	1662
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mai 2008, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation du l'assiette des terrains des parcours du gouvernorat de Médenine	1663
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur d'unité de gestion par objectifs	1663
Nomination de chefs d'unité de gestion par objectifs	1663
Nomination de sous-directeurs.....	1633
Nomination de chefs de service	1664
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 mai 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Denden, gouvernorat de Manouba.....	1665
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Attribution d'indemnités et d'avantages.....	1665
Nomination d'un chef de service	1665
Ministère des Technologies de la Communication	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1665
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion..	1666
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination de conseillers culturels en chef	1666
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un directeur général	1666
Nomination du directeur du complexe sportif international d'Ain Draham	1666
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1666
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Attribution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégués du personnel au titre de l'année 2007	1666
Attribution du prix du progrès social au titre de l'année 2007	1666
Attribution du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2007	1667

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un chef d'unité de gestion par objectifs	1667
Maintien en activité dans le secteur public.....	1667
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 21 mai 2008, fixant les modalités d'organisation et le programme du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle	1667
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 21 mai 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle	1671
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 mai 2008, portant ouverture d'un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».....	1672

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur de bibliothèque	1672
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1673
Nomination de maîtres de conférences.....	1674
Maintien en activité dans le secteur public.....	1675

Avis et Communications**Banque Centrale de Tunisie**

Circulaire aux banques intermédiaires agréées n° 2008-04.....	1676
---	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1964 du 21 mai 2008.

Monsieur Fethi Mahjoubi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale aux services du mufti de la République Tunisienne au Premier ministère.

Par décret n° 2008-1965 du 21 mai 2008.

Monsieur Ahmed Borni Kraïdi, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2008-1966 du 21 mai 2008.

Mademoiselle Hédia Arous, administrateur conseiller de greffe à la cour des comptes, est chargée des fonctions de sous-directeur des moyens de contrôle au secrétariat général de la cour des comptes.

Par décret n° 2008-1967 du 21 mai 2008.

Madame Lobna Zoghliami épouse Ameur, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de la formation et du perfectionnement des compétences au Premier ministère.

Par décret n° 2008-1968 du 21 mai 2008.

Madame Salwa Dhahri épouse Selmi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2008-1969 du 21 mai 2008.

Monsieur Mokhtar Zayadi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la commission supérieure des marchés publics au Premier ministère.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-1970 du 28 mai 2008, fixant le nombre des sièges concernés par le renouvellement de la moitié de la chambre des conseillers et portant un comblement de vacance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1^{er} juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2006-31 du 22 mai 2006 et ses articles 122 et 136,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2005-836 du 24 mars 2005, fixant le nombre des conseillers et la répartition des sièges par secteurs et gouvernorats,

Vu le décret n° 2008-1723 du 2 mai 2008, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de la chambre des conseillers,

Vu le procès-verbal de la séance du tirage au sort tenue le 22 mai 2008 pour le renouvellement de la moitié de la chambre des conseillers durant le premier mandat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - En application des dispositions du premier paragraphe de l'article 112 du code électoral, le nombre des sièges concernés par le renouvellement et affectés aux employeurs et aux agriculteurs est fixé à 7 sièges pour chacun des deux secteurs.

Art. 2 - En application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 112 du code électoral le nombre des sièges concernés par le renouvellement et affectés aux gouvernorats est fixé conformément au tableau ci-après :

Gouvernorats	Nombre de conseillers
Tunis	1
Ariana	2
Manouba	1
Ben Arous	1
Bizerte	1
Béja	1
Jendouba	1
Kairouan	1
Sousse	2
Monastir	2
Mahdia	1
Kasserine	1
Gafsa	2

Gouvernorats	Nombre de conseilles
Gabès	2
Médenine	1
Tataouine	1
Total	21

Art. 3 - En application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 136 du code électoral la vacance d'un siège intervenue aux sièges affectés aux agriculteurs est comblée, et ce, pour le reliquat de la période du premier mandat.

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1971 du 21 mai 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur est accordée à Monsieur Khalifa Thabet, administrateur, chargé des fonctions de chef de bureau des affaires administratives et financières au centre de formation et d'appui à la décentralisation au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1972 du 21 mai 2008.

Monsieur Moncef Aroua, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des agents et des finances à la direction des affaires administratives générales à la commune de Jerba Houmet-Souk.

Par décret n° 2008-1973 du 21 mai 2008.

Monsieur Hassan Manai, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Jendouba, avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1974 du 23 mai 2008.

Monsieur Lamine Aissaoui, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Par décret n° 2008-1975 du 23 mai 2008.

Madame Monia Tafnouti, architecte principal, est nommée dans le grade d'architecte en chef au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-1976 du 19 mai 2008, portant publication du protocole relatif aux restes explosifs de guerre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2007-71 du 27 décembre 2007, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 28 novembre 2003,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2008-200 du 29 janvier 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif aux restes explosifs de guerre annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 28 novembre 2003.

Décète :

Article premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, le protocole relatif aux restes explosifs de guerre annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 28 novembre 2003.

Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

PROTOCOLE RELATIF AUX RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE

Les Hautes Parties contractantes,

Reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs de guerre,

Conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correctives générales à prendre après des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes,

Disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré les meilleures pratiques spécifiées dans une annexe technique, en vue d'améliorer la fiabilité des munitions et, par là même, de minimiser l'apparition de restes explosifs de guerre.

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Dispositions générales et champ d'application

1. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui s'appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits.

2. Le présent Protocole s'applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.

3. Le présent Protocole s'applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les paragraphes 1 à 6 de l'article premier de la Convention, tel qu'il a été modifié le 21 décembre 2001.

4. Les articles 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s'appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes explosifs de guerre existants, tels que définis au paragraphe 5 de l'article 2 du présent Protocole.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend :

1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l'exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996,

2. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé, elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l'a pas fait,

3. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n'a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l'a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d'une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée,

4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées,

5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui préexistent à l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Article 3

Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre

1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire qu'elle contrôle. Lorsqu'une partie ne contrôle pas le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités actives et si faire se peut, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en personnel, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs de guerre; cette assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies ou d'autres organisations compétentes.

2. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle. Les opérations d'enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones affectées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au paragraphe 3 du présent article, qu'ils présentent des risques humanitaires graves.

3. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle :

a) Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre,

b) Elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations,

- c) Elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes,
- d) Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution de ces opérations.

4. Lorsqu'elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s'il y a lieu, tant entre elles qu'avec d'autres Etats, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l'octroi, entre autres, d'une assistance technique, financière, matérielle et en personnel, y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.

Article 4

Enregistrement, conservation et communication des renseignements

1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire.

2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent de tels renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone affectée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, à d'autres organisations compétentes dont la partie fournissant les renseignements a acquis la certitude qu'elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone affectée.

3. Lorsqu'elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l'Annexe technique.

Article 5

Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes

1. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les précautions faisables sur le territoire affecté par des restes explosifs de guerre qu'elles

contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par précautions faisables, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces précautions peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre, le marquage, l'installation de clôtures et la surveillance du territoire où se trouvent de tels restes, conformément à la deuxième partie de l'annexe technique.

Article 6

Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets des restes explosifs de guerre

1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé :

a) Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone qu'elle contrôle.

b) Si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit, autant que faire se peut des renseignements sur l'emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies visant à assurer un plus haut niveau de protection.

Article 7

Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants

1. Chaque Haute Partie contractante a le droit de solliciter et de recevoir une assistance, s'il y a lieu, d'autres Hautes Parties contractantes, d'Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d'institutions et organisations internationales compétentes pour le règlement des problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit, en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui est faisable, une assistance afin de régler les problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants. A cet égard, les Hautes Parties contractantes prennent également en considération les objectifs humanitaires du présent Protocole, de même que les normes internationales, notamment les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

Article 8

Coopération et assistance

1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, par le truchement entre autres d'organismes des Nations Unies, d'autres institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truchement d'organismes des Nations Unies, d'institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu'à d'autres fonds d'affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourniture d'une assistance conformément au présent Protocole.

4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible d'équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, autres que ceux qui sont liés à l'armement, qui sont nécessaires à l'application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements d'enlèvement et des renseignements techniques correspondants.

5. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir aux bases de données sur l'action antimines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les différents moyens et techniques d'enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux chargés de l'enlèvement des restes explosifs de guerre, et, à son gré, des renseignements techniques sur les catégories de munitions explosives concernées.

6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d'assistance, appuyées par des renseignements pertinents, à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres Etats. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d'autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l'article 3 ci-dessus, recommander l'assistance qu'il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise, y compris d'éventuelles contributions des fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies.

Article 9

Mesures préventives générales

1. En fonction des différentes circonstances et des capacités, chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre des mesures préventives générales visant à minimiser autant que faire se peut l'apparition de restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l'annexe technique.

2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l'échange de renseignements concernant les efforts entrepris pour promouvoir et mettre en œuvre les meilleures pratiques relatives aux mesures visées par le paragraphe 1 du présent article.

Article 10

Consultations des Hautes Parties contractantes

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorité d'au moins dix-huit Hautes Parties contractantes en sont convenues.

2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes :

- a) Examinent l'état et le fonctionnement du présent Protocole,
- b) Examinent des questions concernant l'application nationale du présent Protocole, y compris la présentation ou la mise à jour de rapports nationaux annuels,
- c) Préparent les conférences d'examen.

3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties au Protocole, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 11

Respect des dispositions

1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées, ainsi que des autorités ou services concernés qu'ils établissent les instructions et modes opératoires appropriés et veillent à ce que leur personnel reçoive une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

ANNEXE TECHNIQUE

Les meilleures pratiques sont suggérées dans la présente annexe technique pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe à leur gré.

1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements sur les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées.

a) Enregistrement des renseignements : En ce qui concerne les munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre, l'Etat devrait s'efforcer d'enregistrer aussi précisément que possible les données suivantes :

i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives,

ii) Nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées sous i),

iii) Type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i),

iv) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable.

Lorsqu'un Etat est obligé d'abandonner des munitions explosives au cours d'opérations, il devrait s'efforcer de les laisser dans des conditions de sécurité et d'enregistrer comme suit des renseignements les concernant :

v) Emplacement des munitions explosives abandonnées,

vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique,

vii) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.

b) Archivage des renseignements : Lorsque l'Etat a enregistré des renseignements conformément au paragraphe a), il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communiquer ultérieurement conformément au paragraphe c).

c) Communication des renseignements : Les renseignements enregistrés et archivés par un Etat conformément aux paragraphes a) et b) devraient être communiqués conformément aux dispositions ci-après, compte tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de cet Etat :

i) Contenu :

Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient porter sur les points ci-après :

1) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable,

2) Types et nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones prises pour cible,

3) Méthode d'identification des munitions explosives, y compris par la couleur, les dimensions et la forme et d'autres marques pertinentes,

4) Méthode d'enlèvement sans danger des munitions explosives.

Les renseignements communiqués sur les munitions explosives abandonnées devraient porter sur les points ci-après :

5) Emplacement des munitions explosives abandonnées,

6) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique,

7) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique,

8) Méthode d'identification des munitions explosives abandonnées, y compris par la couleur, les dimensions et la forme,

9) Informations sur le type et les méthodes d'emballage des munitions explosives abandonnées,

10) Etat de préparation,

11) Emplacement et nature de tous pièges dont la présence est connue dans la zone où se trouvent des munitions explosives abandonnées.

ii) Destinataire : Les renseignements devraient être communiqués à la partie ou aux parties qui contrôlent le territoire affecté et aux personnes ou institutions dont l'Etat qui fournit les renseignements a acquis la certitude qu'elles participent ou participeront à l'enlèvement des munitions non explosées ou des munitions explosives abandonnées dans la zone affectée et à la sensibilisation de la population civile aux risques inhérents à ces munitions.

iii) Mécanisme : L'Etat devrait, lorsque cela est faisable, tirer parti des mécanismes établis à l'échelle internationale ou locale pour la communication des renseignements, en particulier le Service de l'action antimines de l'ONU, le Système de gestion de l'information pour l'action antimines et d'autres organismes spécialisés, selon qu'il le jugera bon.

iv) Délais : Les renseignements devraient être communiqués dès que possible en prenant en compte des éléments tels que les opérations militaires ou humanitaires qui se dérouleraient dans les zones affectées, la disponibilité et la fiabilité des renseignements et les questions pertinentes en matière de sécurité.

2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de clôtures et surveillance

Mots ou expressions clefs :

a) Par « avertissements », on entend les informations fournies ponctuellement à la population civile sur les précautions à prendre, afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les territoires affectés.

b) La sensibilisation de la population civile aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre devrait se faire au moyen de programmes de sensibilisation destinés à faciliter l'échange d'informations entre les collectivités affectées, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manière à ce que ces collectivités soient informées des dangers présentés par les restes explosifs de guerre. Les programmes de sensibilisation aux risques relèvent généralement d'activités à long terme.

Meilleures pratiques en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques.

c) Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, il faudrait, lorsque cela est possible, tenir compte des normes nationales et internationales existantes, notamment les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

d) La population civile affectée, dont les civils vivant à l'intérieur ou à proximité des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et ceux qui traversent de telles zones, devraient être avertie et sensibilisée aux risques.

e) Les avertissements devraient être donnés dès que possible, en fonction du contexte et des informations disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitôt que possible un programme relatif aux avertissements. Les collectivités affectées devraient toujours être l'objet d'avertissements et bénéficier d'actions de sensibilisation aux risques dans les meilleurs délais.

f) Les parties à un conflit devraient recourir à des tiers, tels que des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, lorsqu'elles n'ont pas les ressources et les compétences requises pour assurer une sensibilisation efficace aux risques.

g) Les parties à un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplémentaires pour les avertissements et la sensibilisation aux risques. Elles pourraient par exemple fournir un appui logistique, produire des matériels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui financier et donner des informations cartographiques générales.

Marquage et surveillance des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et installation de clôtures autour de ces zones.

h) A tout moment pendant et après un conflit, lorsqu'il existe des restes explosifs de guerre, les parties à ce conflit devraient, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, veiller à ce que les zones où se trouvent de tels restes soient marquées, clôturées et surveillées afin d'en empêcher efficacement l'accès par les civils, conformément aux dispositions ci-après.

i) Des signaux d'avertissement faisant appel aux méthodes de marquage reconnues par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu'elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d'une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone où existent des risques dus à des restes explosifs de guerre et de quel côté on considère qu'il n'y a pas de danger.

j) Il faudrait mettre en place une structure appropriée qui assumerait la responsabilité de la surveillance et du maintien en état des systèmes de marquage permanents et temporaires, intégrés dans les programmes nationaux et locaux de sensibilisation aux risques.

3. Mesures préventives générales

Les Etats qui produisent ou acquièrent des munitions explosives devraient, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, s'efforcer de s'assurer que les mesures ci-après soient appliquées et respectées durant le cycle de vie de ces munitions.

a) Gestion de la fabrication des munitions

i) Les processus de production devraient être conçus pour atteindre le plus haut degré de fiabilité des munitions.

ii) Les processus de production devraient faire l'objet de mesures agréées de contrôle de la qualité.

iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes agréées d'assurance-qualité internationalement reconnues.

iv) Les essais de réception devraient être réalisés en conditions réelles de tir dans toute une gamme de situations ou au moyen d'autres procédures validées.

v) Des normes élevées de fiabilité devraient être spécifiées dans les contrats entre l'acheteur et le vendeur de munitions explosives.

b) Gestion des munitions

Afin d'assurer la meilleure fiabilité possible à long terme des munitions explosives, les États sont encouragés à appliquer les normes et modes opératoires correspondant aux meilleures pratiques en ce qui concerne l'entreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation conformément aux dispositions ci-après :

i) Les munitions explosives devraient être entreposées dans des installations sûres ou stockées dans des conteneurs appropriés permettant de protéger les munitions explosives et leurs éléments en atmosphère contrôlée si nécessaire.

ii) Tout Etat devrait transporter des munitions en provenance et à destination d'installations de production, d'installations de stockage et du terrain dans des conditions réduisant autant que possible l'endommagement de ces munitions.

iii) Lorsque cela est nécessaire, l'Etat devrait stocker et transporter des munitions explosives dans des conteneurs appropriés et en atmosphère contrôlée.

iv) Il faudrait réduire autant que faire se peut les risques d'explosion des stocks en prenant des dispositions appropriées en matière de stockage.

v) Les Etats devraient appliquer des procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai des munitions explosives, qui devraient donner des informations sur la date de fabrication de chaque munition ou lot de munitions explosives et des informations sur les endroits où la munition explosive a été placée, dans quelles conditions elle a été entreposée et à quels facteurs environnementaux elle a été exposée.

vi) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les munitions explosives stockées à des essais en conditions réelles pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

vii) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les sous-ensembles de munitions explosives stockées à des essais en laboratoire pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

viii) Lorsque cela est nécessaire compte tenu des renseignements obtenus grâce aux procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai, il faudrait prendre des mesures appropriées consistant par exemple à ajuster la durée de vie escomptée d'une munition, afin de maintenir la fiabilité des munitions explosives stockées.

c) Formation

Il est important de former correctement l'ensemble du personnel participant à la manipulation, au transport et à l'emploi de munitions explosives, afin qu'elles fonctionnent avec la fiabilité voulue. Les États devraient donc adopter et maintenir des programmes de formation adéquats pour veiller à ce que le personnel reçoive une formation appropriée concernant les munitions qu'il sera appelé à gérer.

d) Transfert

Un Etat qui envisage de transférer un type de munitions explosives à un autre Etat qui ne possède pas encore ce type de munitions devrait s'efforcer de s'assurer que l'Etat qui les reçoit soit en mesure de stocker, de maintenir en état et d'employer correctement ces munitions.

e) Production future

Un Etat devrait examiner les moyens d'améliorer la fiabilité des munitions explosives qu'il entend produire ou dont il entend se doter, afin d'atteindre la plus haute fiabilité possible.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Protocol on Explosive Remnants of War to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (Protocol V), which was adopted on 28 November 2003 at the Meeting of the States Parties to the Convention, held in Geneva, from 27 to 28 November 2003, as corrected by procès-verbaux of 23 February 2005 and 29 March 2005 (authentic French text).

For the Secretary-General,
Director
General Legal Division
in charge of the Office of Legal
Affairs
Maria Vicien Milburn
United Nations
New York, 22 March 2006

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), adopté le 28 novembre 2003 à la Réunion des Etats Parties à la convention, tenue à Genève, du 27 au 28 novembre 2003, tel que corrigé par procès-verbaux en date des 23 février 2005 et 29 mars 2005 (texte authentique français).

Pour le secrétaire général,
Directrice
Division des questions juridiques
générales
chargé du Bureau des affaires
juridiques
Maria Vicien Milburn
Organisation des Nations Unies
New York, le 22 mars 2006

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1977 du 23 mai 2008.

Monsieur Sofiène Ben Amor est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 18 janvier 2008.

Par décret n° 2008-1978 du 23 mai 2008.

Monsieur Rafik Gharbi est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en chimie à l'école préparatoire aux académies militaires à Sousse, à compter du 18 janvier 2008.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2008-1979 du 26 mai 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordé à Monsieur Chakib Titech, administrateur conseiller, chargé des fonctions de secrétaire général du conseil supérieur de la communication, au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2008-1980 du 26 mai 2008.

Monsieur Mouheddine Kallel, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 2^{ème} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

DEROGATION

Par décret n° 2008-1981 du 26 mai 2008.

Il est accordé à Monsieur Kamel Ben Youssef, directeur première classe à la société tunisienne de banque et chargé actuellement de la fonction de président directeur général de la société immobilière de l'Avenue, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une deuxième année, à compter du 1^{er} juin 2008.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2008-1982 du 26 mai 2008.

Monsieur Salem Akrouf, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1983 du 26 mai 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général est accordée à Madame Jamila Guedemi, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chargée des fonctions de directeur général des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Par décret n° 2008-1984 du 23 mai 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Fitouri Fkih, urbaniste en chef, chargé des fonctions de directeur des expertises des valeurs vénale à la direction générale des expertises, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1985 du 26 mai 2008.

Monsieur Mohamed Troudi, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière à Ben Arous.

Conformément aux dispositions de l'article 19 (nouveau) du décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1986 du 23 mai 2008.

Monsieur Slaheddine Nefzi, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Gabès.

Conformément aux dispositions de l'article 19 (nouveau) du décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008, l'intéressé bénéficie des avantages attribués à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1987 du 21 mai 2008.

Monsieur Lotfi Triki, inspecteur central de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Sidi Bouzid.

Conformément aux dispositions de l'article 19 (nouveau) du décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, portant organisation de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2008-247 du 29 janvier 2008, l'intéressé bénéficie des avantages attribués à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1988 du 23 mai 2008.

Monsieur Abdelbasset Salhi, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de sous-directeur des locations à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1989 du 26 mai 2008.

Monsieur Hedi Hadji, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des études, de l'organisation et des méthodes à la direction générale de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1990 du 23 mai 2008.

Monsieur Belgasem Abid, ingénieur principal, est chargé des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat des gouvernorats de Nabeul et de Zaghuan au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application des dispositions de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1991 du 23 mai 2008.

Madame Sameh Daldoul, ingénieur principal, est chargée des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat du gouvernorat de Tunis au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-1992 du 23 mai 2008.

Monsieur Nouredine Houatmi, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des opérations foncières relatives aux domaines de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2008-1993 du 23 mai 2008.

Monsieur Ali Smaïri, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service d'administration des bases de données et des réseaux à la direction générale de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2008-1994 du 24 mai 2008.

L'ordre national du mérite au titre du secteur de l'agriculture est attribué à compter du 12 mai 2008 aux personnes ci-après citées : :

Chevalier :

Messieurs et Mesdames :

Cheldy Ben Tahar Ben Ammar

Azouz Ben Jelloul Boudaya

Ahmed Ben Mohamed Tahar Almi

Mohamed Montassar Ben Mohamed Sahbi Bendaya

Chafika Jalila M'Hiri Kasbi

Mongi Bahroun

Ahmed Ben Nasib Taiech

Salah Ben Fraj Toumi

Fathi Ben Ahmed Boujbal

Mohsen Amouchi

Béchir Hanchi

Taoufik Ben Tahar Ben Romdhane

Mohamed Tahar Harbaoui

Mokhtar Ben Abderrahmane Mattoussi

Abdelhamid Ben Rabah Zamali

Mohamed Touhami Ben Abderrahmane Ghazouani

Mehdi Ben Mohamed Mouldi Ayari

Arbi Ben Mohamed Ben Brahim Khalfaoui

Belgacem Ben Ali Khlifi

Maouia Ben Salah Hichri

Abderrazek Ben Mohamed Haj M'Barek

Mohamed Ben Ali Ben Lellahom

Hédi Ben Fradj Achour

Mohamed Mouldi Ben Abdallah Souayah

Nouredine Ben Amor Hediji

Salah Ben Ali Ben Héchmi Najjar

Mustapha Ben Salah Hedfi

Hédi Ben Salah Khaïli

Glaïi Ben Mohamed Latifi

Mdani Ben Mohamed Jemii

Kamel Ben Mohamed Chrif

Lakhder Ben Abdallah Aissaoui

Kadri Ben Arbi Saghrouni

Adel Ben Mohamed Massaoudi

Mohamed Ben Amor Rabiaa

Yakouta Bent Abdelkader Adeb

Ali Ben Abdelkader Najjar

Ali Ben Ahmed Hafoudhi

Salem Ben Said Ghiloufi

Younès Ben Haj Younes Ben Mansour

Omar Ben Mohamed Najeh Triki

Mohamed Hédi Ben Belgacem Hazak

Baya Skatteni

Nadoua Kmir épouse Dhaou

Ali Nouri Addouni

Houria Hassine Naceur

Rachid Ben Habib Khenfir

Ali Zouba

Mohamed Salah Ben Arbi Gharbi

Abdelaziz Ben Mahmoud Chebil

Mohamed Ben Mohamed Noura

Mohamed Nadri

Chadia Sghaier Ben Romdhane
 Abdelhamid Karem
 Moncef Omrani
 Mohamed Taïeb K'Houli
 Béchir Dadi
 Sadok Ben Ameer Mehdi
 Daoued Ben M'hamed Aouinti
 Hassan Ben Ahmed Aloui
 Antar Soltani
 Mekki Ben Ahmed Bamri
 Mouldi Ben Majid Hamoudi
 Khaled Ben Abderrahmen Chater
 Salah Ben Belgaeem Haboul
 Béchir Ben Fraj Ben Aicha
 Belaïd Ben Ali Nagara
 Moncef Ben Mohamed Salah Aissa
 Jalila Ben Ncib Jallouli
 Abdallah Ben Bechir Omrani
 Salem Rhouma
 Khalifa Ben Mohamed Maliane
 Mohamed Lazhar Jammali
 Kamel Nafti
 Touhami Ben Amor Eljemi
 Béchir Ben Mohamed Kthiri
 Mohamed Ben Abdelhafidh Ghribi
 Mimoun Ben Ahmed Ammar
 Mustapha Bandak
 Néjib Fatnassi
 Mustapha Lassoued
 Ahmed Khalfalli
 Abdelhmajid Abidi
 Mohamed Jameleddine Chtoui
 Mohamed Habib Saïd Ben Fekih
 Yahia Rahal
 Ahmed Amri
 Mnaouer Ben Hamed Sghairi.

NOMINATION

Par décret n° 2008-1995 du 26 mai 2008.

Monsieur Anis Mansour, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique relevant de la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1996 du 26 mai 2008.

Monsieur Habib Farhat, ingénieur général directeur général au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} juin 2008.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à l'organisation de la pêche du thon rouge.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thoniers de l'atlantique,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier est la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,

Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative pour l'organisation de l'exercice de la pêche, tel que modifié par le décret n° 2004-2138 du 6 septembre 2004,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche,

Vu l'avis de la commission consultative chargée de l'organisation de l'exercice de la pêche du 29 juin 2007.

Arrête :

Article premier - La pêche du thon rouge est interdite chaque année durant la période allant du 1^{er} juillet au 31 décembre pour les unités de pêche utilisant les filets tournants et durant la période allant du 1^{er} juin au 31 décembre pour les unités de pêche aux palangriers.

Art. 2 - La pêche du thon rouge dont le poids unitaire est inférieur à 30 kgs est interdite.

Toutefois, et à titre exceptionnel, il est toléré le débarquement des unités de thon rouge dont le poids unitaire minimal est 10 kgs, et ce, dans la limite de 8% du nombre des unités pêchées ou de leur poids global.

Art. 3 - Les capitaines des thoniers sont tenus de détenir des registres et des déclarations statistiques conformément aux exemplaires prévus par les décisions de la commission internationale pour la conservation des thoniers de l'atlantique. Ils sont également tenus de transmettre à l'autorité compétente des copies des déclarations statistiques chaque 10 jours, à compter de la date de chaque sortie de pêche et une copie de la déclaration de débarquement dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de l'heure d'achèvement de l'opération de débarquement.

Art. 4 - Les thoniers dont la longueur dépasse les 24 mètres doivent être équipés par des moyens de supervision satellitaires.

Art. 5 – Les propriétaires des projets d'engraissement du thon rouge sont tenus de transmettre aux autorités compétentes les informations et les déclarations prévues par les décisions de la commission internationale pour la conservation des thoniers de l'atlantique concernant les unités transférant le thon vif vers les cages, les unités enlevant le thon rouge à la fin de l'opération d'engraissement et les quantités transférées vers les cages ou prélevées de ceux-ci.

Les opérations de transport du thon vif vers les cages et d'enlèvement du thon rouge à la fin de l'opération d'engraissement ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un agent relevant de l'autorité compétente.

Art. 6 - Sont abrogées, les dispositions relatives aux thon rouge prévues au point 3 de l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 mai 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 mai 2008, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains des parcours du gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1982, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation de l'assiette des terrains de parcours du gouvernorat de Médenine,

Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Médenine du 27 novembre 2004, relatif à la soustraction du régime forestier d'une parcelle couvrant une superficie de 15ha, 79 ares, 84ca située à Henchir El Bnya faisant partie des parcours collectifs d'El Ksirat du gouvernorat de Médenine.

Arrête :

Article unique - Est approuvé, le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Médenine du 27 novembre 2004, relatif à la soustraction du régime forestier d'une parcelle couvrant une superficie de 15ha, 79 ares, 84ca située à Henchir El Bnya faisant partie des parcours collectifs d'El Ksirat du gouvernorat de Médenine, telle que délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent arrêté.

Tunis, le 23 mai 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1997 du 21 mai 2008.

Monsieur Boubaker Bouslama, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets routiers financés par le fonds arabe du développement économique et social relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-1998 du 26 mai 2008.

Monsieur Nizar Zoughlami, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction des composantes du technopôle de Sfax, relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-1999 du 26 mai 2008.

Monsieur Mourad Guizani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du complexe universitaire de Tataouine, relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2000 du 26 mai 2008.

Madame Hédia Karoui épouse Ben Guédha, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de sous-directeur des marchés à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2001 du 26 mai 2008.

Madame Amel Haha épouse Bouzidi, gestionnaire conseiller des documents et d'archives, est chargée des fonctions de sous-directeur des archives courantes et intermédiaires à la direction de la gestion des documents et des archives relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2002 du 26 mai 2008.

Madame Tahani Ben Brahim, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur des services communs au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2003 du 21 mai 2008.

Mademoiselle Jamila Ben Si M'hamed, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi et de la coordination des travaux à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets routiers financés par le fonds arabe du développement économique et social relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2004 du 26 mai 2008.

Monsieur Bechir Hamrouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils, à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Kasserine.

Par décret n° 2008-2005 du 26 mai 2008.

Monsieur Ahmed Ben Salem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle technique à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2006 du 26 mai 2008.

Monsieur Anas Abdelhedi, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de la promotion immobilière à la direction de la construction de l'habitat relevant de la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2007 du 26 mai 2008.

Monsieur Abdelaziz Fendri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées, à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Bizerte.

Par décret n° 2008-2008 du 26 mai 2008.

Monsieur Ahmed Missaoui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat, à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Bizerte.

Par décret n° 2008-2009 du 26 mai 2008.

Madame Meriem El Ouelhezi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du budget de la direction régionale à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2010 du 26 mai 2008.

Monsieur Hédi Dridi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle de la réalisation des travaux de construction du campus universitaire du Kef et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Jendouba à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des campus universitaires de Siliana, Béja, Le Kef et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Jendouba relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2011 du 26 mai 2008.

Madame Lamia Chihaoui épouse Gargouri, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des archives courantes à la direction de la gestion des documents et des archives relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2008-2012 du 26 mai 2008.

Mademoiselle Nadia Snoussi, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain, à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Mannouba.

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 mai 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Denden, gouvernorat de Manouba.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Denden,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Denden, approuvé par le décret n° 79-717 du 7 août 1979 et révisé par l'arrêté du gouverneur de Manouba du 11 mai 2005,

Vu la délibération du conseil municipal de Denden réuni le 18 mai 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Denden, gouvernorat de Manouba, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	18160	90324
B	18143	90994
C	19145	91593
D	19311	89529
E	19387	89893
F	19692	89037
G	19498	88930
H	19510	88314
I	19145	88138
J	18130	88573
K	18219	88617
L	18197	88849
M	18435	88855
N	18039	89611
O	18356	89754
P	18361	90257

Art. 2 - Le président de la commune de Denden est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 mai 2008.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

INDEMNITES ET AVANTAGES

Par décret n° 2008-2013 du 26 mai 2008.

Sont octroyés à Monsieur Rochdi M'hamedi, conseiller au tribunal administratif, premier vice-président du conseil de la concurrence, les indemnités et avantages de président de chambre de première instance au tribunal administratif.

Par décret n° 2008-2014 du 26 mai 2008.

Sont octroyés à Monsieur Ridha Mejri, conseiller à la cour des comptes, deuxième vice-président du conseil de la concurrence, les indemnités et avantages de commissaire du gouvernement auprès de la cour des comptes.

NOMINATION

Par décret n° 2008-2015 du 21 mai 2008.

Monsieur Fethi Bdour, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service des études, de l'analyse et de diffusion des données à la sous-direction des études, de la collecte et de l'analyse des données à l'observatoire du commerce extérieur à la direction générale du commerce extérieur au ministère du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2016 du 26 mai 2008.

Monsieur Mohamed Zarrouk, surveillant de distribution à l'office national des postes, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} août 2008.

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication du 26 mai 2008.

Monsieur Kabil Dahmani est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'office national de la télédiffusion, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Soufiane Chouachi.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2017 du 23 mai 2008.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade du conseiller culturel en chef au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, à compter du 1^{er} avril 2008 :

- Samir Belhadj Yahia,
- Lasaad Said,
- Mohsen Helaoui,
- Lotfi Ounis.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2018 du 26 mai 2008.

Monsieur Mohamed Zribi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2008-2019 du 21 mai 2008.

Monsieur Ben Nasr Jamil, professeur principal d'éducation physique, est chargé des fonctions de directeur du complexe sportif international d'Aïn Draham au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2020 du 26 mai 2008.

Le docteur Mohamed Moncef Jamoussi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} juin 2008.

Par décret n° 2008-2021 du 26 mai 2008

Monsieur Abderraouf Hajri, médecin spécialiste de la santé publique à l'hôpital Razi de la Manouba, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2008.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

PRIX DES COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ENTREPRISES ET DES DELEGUES DU PERSONNEL

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 21 mai 2008.

Le prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégués du personnel au titre de l'année 2007 est attribué aux commissions consultatives d'entreprises figurant sur la liste annexée au présent arrêté :

- la commission consultative d'entreprise de la société Almia Réfrigération à Menzel Jemil, (gouvernorat de Bizerte),
- la commission consultative d'entreprise du complexe touristique et immobilier « Jerba El Hana » (gouvernorat de Médenine),
- la commission consultative d'entreprise de la société Nouvelair Tunisie (gouvernorat de Monastir).

PRIX DU PROGRES SOCIAL

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 21 mai 2008.

Le prix du progrès social au titre de l'année 2007 est attribué aux entreprises indiquées sur la liste annexée au présent arrêté :

- Société Microelectronics (gouvernorat de l'Ariana),
- Office national de l'assainissement (gouvernorat de Tunis),
- Société des industries pharmaceutiques de Tunisie « SIPHAT » (gouvernorat de Ben Arous),
- Compagnie méditerranéenne de réparation Tunisie à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte),
- Société d'articles hygiéniques «Lilas» à Mjez El Bab (gouvernorat de Béja),
- Société HAVEP Keflex (gouvernorat du Kef),
- Société les ciments d'Enfidha (gouvernorat de Sousse),
- Manufacture de Panneaux « Bois du Sud » (gouvernorat de Sfax).

PRIX DU TRAVAILLEUR EXEMPLAIRE

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 21 mai 2008.

Le prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2007 est attribué aux travailleurs salariés dans les secteurs privé et public régis par le code du travail, dont les noms figurent sur la liste annexée au présent arrêté :

- Mongi Laâbidi, société « Marja » du développement, de l'élevage et de l'agriculture « SMADEA » à Boussalem (gouvernorat de Jendouba),
- Sihem Ben Rejeb, société Steering Weels Tunisia I à El Fahas (gouvernorat de Zaghouan),
- Mohamed Jaouadi, société les plâtres tunisiens à Meknassi (gouvernorat de Sidi Bouzid),
- Kamel Belii, société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (gouvernorat de Nabeul),
- Jamila Hassine, compagnie immobilière et touristique hôtel El Mehdi (gouvernorat de Mahdia),
- Ibrahim Barhoumi, compagnie de phosphate Gafsa (gouvernorat de Gafsa),
- Houcine Dardour, groupe chimique tunisien, usine de Dap (gouvernorat de Gabès),
- Haddi Dachraoui, société Foutex Confection à Foussana (gouvernorat de Kasserine),
- Mbarka Boukardougha, hôtel la Ghazelle à Tataouine (gouvernorat de Tataouine).

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATION

Par décret n° 2008-2022 du 23 mai 2008.

Monsieur Hichem Chokri Ksaa, inspecteur général de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets éducatifs financés par des bailleurs de fonds internationaux et dans le cadre de la coopération bilatérale ou avec les groupements régionaux.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale classe exceptionnelle.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2023 du 26 mai 2008.

Monsieur Abderraouf Chaouch, professeur principal hors classe de l'enseignement, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2008.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 21 mai 2008, fixant les modalités d'organisation et le programme du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation et notamment son article 8.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation, le concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation créé par l'article 8 du décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007 susvisé pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle, aux candidats âgés de quarante cinq (45) ans au maximum et :

A)- Ayant obtenu un diplôme dont la durée d'étude est égale au moins à cinq (5) ans d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent dans la spécialité exigée et ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans le domaine de la formation professionnelle ou dans des spécialités techniques ou technologiques dans l'enseignement ou cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans les secteurs concernés.

B)- Ayant obtenu la maîtrise ou un diplôme équivalent dans la spécialité exigée et ayant sept (7) ans d'ancienneté au moins dans le domaine de la formation professionnelle ou dans des spécialités techniques ou technologiques dans l'enseignement ou sept ans (7) d'expérience professionnelle dans les secteurs concernés.

Art. 2 - L'arrêté d'ouverture du concours externe sur épreuves fixe :

- le nombre de postes à pourvoir et leur répartition, le cas échéant, selon les différentes spécialités concernées,
- la date de clôture de la liste des inscriptions,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Les candidats au concours externe sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures directement au ministère de l'éducation et de la formation accompagnées des pièces suivantes :

1) Lors du dépôt de la candidature :

A- Pour les candidats appartenant à l'administration :

- une demande de candidature indiquant la spécialité visée,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une ampliation de l'acte de nomination du candidat dans le grade actuel,
- une ampliation fixant la dernière situation administrative du candidat,
- une copie dument certifiée conforme du diplôme obtenu accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.
- une liste détaillée des activités que le candidat a accomplies durant les années d'expérience exigées à l'article premier. Ladite liste doit être signée par le candidat et approuvée par l'administration.

b) Pour les candidats n'appartenant pas à l'administration :

- une demande de candidature indiquant la spécialité visée,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une copie dument certifiée conforme du diplôme obtenu accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,
- une liste détaillée des activités que le candidat a accomplies durant les années d'expérience exigées à l'article premier. Ladite liste doit être signée par le candidat et accompagnée des pièces justificatives.

Nul ne peut être candidat que dans une seule spécialité.

2) Après la réussite aux épreuves écrites et avant de passer l'épreuve pratique :

Les candidats n'appartenant pas à l'administration doivent compléter leurs dossiers de candidature par les pièces suivantes :

- un extrait de l'acte de naissance,
- un certificat médical délivré depuis trois mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois mois au maximum.

Art. 4 - Toute candidature non conforme aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère de l'éducation et de la formation faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 6 - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le jury du concours procède à :

- l'étude des dossiers des candidats,
- l'examen des rapports relatifs aux cas de fraude ou de tentatives de fraude constatées dans n'importe quelle étape du concours,
- l'examen des résultats du concours et propose une liste des candidats admis pour l'entrée au cycle de formation.

Le président du jury du concours peut constituer des sous commissions techniques.

Art. 8 - Les concours externe susvisé vise à s'assurer du degré de maîtrise des candidats des prés-requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux les habilitant à suivre le cycle de formation et d'en profiter. Le concours comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite (coefficient 1): vise à évaluer, chez le candidat, le degré d'appropriation des connaissances fondamentales dans la spécialité visée. La durée de l'épreuve est de trois (3) heures. Elle comporte un sujet portant sur la spécialité visée par le candidat au concours.

Le programme de l'épreuve écrite est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

- Une épreuve pratique (coefficient 1) : consiste en une leçon dont le sujet est choisi par tirage au sort parmi les programmes de formation adoptés au dispositif de la formation professionnelle et dans la spécialité visée par le candidat. La leçon est suivie d'un exposé sur l'expérience du candidat puis d'un entretien avec le jury du concours.

La durée de l'épreuve pratique est fixée comme suit :

L'épreuve pratique	La durée
Préparation de la leçon	120 minutes
Exposé de la leçon	30 minutes
Exposé sur l'expérience	15 minutes
Entretien	30 minutes

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites d'aucun document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours. Le jury soumet aux candidats des épreuves pratiques, et pendant la durée de la préparation, les références essentielles pour l'élaboration de la leçon.

Art. 10 - L'épreuve écrite est soumise à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11 - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu une note égale au moins à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission définitive, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 12 - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée à chacune des étapes du concours entraîne l'annulation des épreuves passées par le candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle, et ce, par décision du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 14 - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des deux notes obtenues dans les deux épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total des notes, la priorité dans le classement est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note dans l'épreuve écrite. Si les candidats concernés ont obtenu la même note dans l'épreuve écrite, la priorité dans le classement est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours propose au ministre de l'éducation et de la formation une liste principale des candidats admissibles pour l'accès au cycle de formation par ordre de mérite selon chaque spécialité et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant au moins deux candidats à chacune des spécialités du concours.

Art. 16 - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de formation professionnelle ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 17 - L'administration invite les candidats admis au concours externe sur épreuves à intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration. Si le candidat ne s'est pas présenté à l'administration dans un délai de 5 jours, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire dans la même spécialité. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 mai 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE
L'épreuve écrite des différentes spécialités

N° d'ordre	Spécialité	Epreuves
1	Génie civil	- Mécanique et structures - Matériaux de construction - Confort de l'habitat - Equipements techniques - Economie de la construction
2	Génie électrique	- Automatismes et informatique industrielle - Electronique - Electrotechnique et électronique de puissance
3	Génie mécanique	- Conception des systèmes mécaniques - Sciences des matériaux - Procédés de fabrication - Processus de production - Automatisation des systèmes de production
4	Informatique et télécommunications	- Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation - Algorithmique et langages - Analyse des données et systèmes d'information - Réseaux de données et téléinformatique - Théorie du signal - Electronique numérique - Internet et Intranet - Sécurité informatique
5	Génie énergétique	- Electrotechnique - Thermodynamique - Froid et climatisation - Systèmes thermiques - Mécanique des fluides
6	Génie chimique et génie des procédés	- Thermodynamique et transfert thermique - Les opérations unitaires - Chimie - Technologie des procédés et procédés industriels
7	Textile et habillement	- Matériaux textiles - Fabrication textile - Ennoblement - Design textile - Métrologie textile et contrôle qualité

N° d'ordre	Spécialité	Epreuves
8	Industries alimentaires	- Biologie fondamentale et appliquée - Biochimie fondamentale et appliquée - Procédés de stabilisation des produits biologiques - Méthodes d'analyse spécifiques - Les aliments - Technologie des appareils - Contrôle et régulation
9	Génie agricole	- Machinisme agricole - Hydraulique - Zootechnie - Agro – économie - Horticulture - Grandes cultures
10	Economie et gestion	- Economie générale - Les théories de l'entreprise et des organisations - Les fonctions de l'entreprise - Les systèmes d'information - Comptabilité et finances - Techniques de commercialisation - Administration et communication - Techniques quantitatives
11	Beaux arts	- Histoire de l'art - Peinture - Gravure – sculpture - Céramique - Tapisserie

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 21 mai 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 21 mai 2008, fixant les modalités d'organisation et le programme du concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle.

Arrête :

Article premier - Il est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 5 juillet 2008 et jours

suivants, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs pédagogiques de la formation professionnelle, et ce, dans la limite de trente six (36) postes répartis comme suit :

- génie civil : 6,
- génie électrique : 7,
- génie mécanique : 8,
- informatique et télécommunications : 2,
- génie énergétique : 2,
- textile et habillement : 5,
- industries alimentaires : 2,
- économie et gestion : 2,
- beaux arts : 2.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 5 juin 2008.

Tunis, le 21 mai 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 mai 2008, portant ouverture d'un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-72 du 10 janvier 2007,

Vu l'arrêté du 14 avril 2005, fixant le règlement, le programme et la durée du cycle de formation à suivre par les maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Arrête :

Article premier - Il est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation à partir du premier octobre 2008 un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Art. 2 - Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 » est fixé conformément au tableau suivant :

N°	Les directions régionales de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 »
1	Tunis 1	40
2	Tunis 2	35
3	Ariana	26
4	Mannouba	18
5	Ben Arous	35
6	Zaghouan	05
7	Bizerte	15
8	Béja	22
9	Jendouba	20
10	El Kef	10
11	Siliana	10
12	Kasserine	15

N°	Les directions régionales de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 »
13	Sidi-Bouzyd	20
14	Gafsa	16
15	Tozeur	08
16	Gabès	28
17	Médenine	20
18	Tataouine	04
19	Sfax	80
20	Kairouan	30
21	Mehdia	25
22	El Monastir	50
23	Sousse	40
24	Nabeul	40
25	Kébéli	08
Total		620

Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 30 juin 2008.

Tunis, le 26 mai 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2024 du 21 mai 2008.

Madame Naziha Hbaïel épouse Mansouri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'art dramatique.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordées à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2008-2025 du 26 mai 2008.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Prénoms et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Imouna Saouli	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit public	23/10/2007
Abdallah Harizi	Institut supérieur des technologies médicales de Tunis	Chimie	26/10/2007
Zouhaier Ksibi	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	26/10/2007
Ali Bechrifa	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	26/10/2007
Najib Ben Hamida	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	26/10/2007
Abderahmane Ben Zakour	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	03/11/2007
Kamila Bouaziz	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	03/11/2007
Noureddine Besrour	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	03/11/2007
Noureddine Gara	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	03/11/2007
Rabah Attia	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Télécommunications	12/11/2007
Houria Chokri épouse Rezig	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Télécommunications	12/11/2007
Najeh Thabet épouse Mliki	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Physique	18/11/2007
Mohamed El Moncef Ben Saad	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Sciences biologiques	01/12/2007
Fatma Daoudi épouse Jemal	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Sciences biologiques	01/12/2007
Neila Farah épouse Trifi	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Sciences biologiques	01/12/2007
Zeineb Ouerghi épouse Abidi	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Sciences biologiques	01/12/2007
Samia Karoui épouse Zooaoui	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences de gestion	27/12/2007

Par décret n° 2008-2026 du 26 mai 2008.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Habib Nasri	Faculté des sciences de Monastir	Chimie	26/10/2007
Kamel Alimi	Faculté des sciences de Monastir	Physique	18/11/2007
Kamel Charrada	Institut préparatoire aux études d'ingénieur de Monastir	Physique	18/11/2007
Fredj Hassen	Faculté des sciences de Monastir	Physique	18/11/2007
Besma Harzallah	Faculté des sciences de Monastir	Physique	18/11/2007

Par décret n° 2008-2027 du 26 mai 2008.

Monsieur Morched Cheikhrouhou, maître de conférences, est nommé en qualité de professeur de l'enseignement supérieur en génie textile à l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Helal, à compter du 3 octobre 2007.

Par décret n° 2008-2028 du 23 mai 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abdellatif Mtibaa	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie électrique	26/10/2007
Abderrazak Maaref	Institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mahdia	Chimie	31/10/2007
Moheddine Askri	Faculté des sciences de Monastir	Chimie	31/10/2007
Saber Ben Abdesslem	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie textile	27/11/2007
Kamel Gaddour	Institut supérieur de biotechnologie de Monastir	Sciences biologiques	01/12/2007
Hassen Ben Abdennebi	Faculté de pharmacie de Monastir	Sciences biologiques	01/12/2007

Par décret n° 2008-2029 du 23 mai 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Rim Zitouni épouse Faiz	Institut des hautes études commerciales	Informatique de gestion	04/09/2007
Zied Lachiri	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Génie électrique	26/10/2007
Raoudha Abderrahim épouse Hadj Abdallah	Faculté des sciences de Bizerte	Chimie	31/10/2007
Jameleddine Khiari	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Bizerte	Chimie	31/10/2007
Raoudha Zaouchi épouse Razgallah	Institut supérieur des langues de Tunis	Langue, lettres et civilisation Italiennes	29/11/2007
Nadia Belhaj Hassine épouse Belghith	Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul	Méthodes quantitatives	30/11/2007
Salem Hasnaoui	Faculté des sciences de Bizerte	Télécommunications	01/12/2007
Noureddine Hamdi	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Télécommunications	01/12/2007
Kamel Kacem	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	01/12/2007
Asma Sakka épouse Hlaili	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	01/12/2007
Najoua Trigui épouse El Menif	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	01/12/2007
Hajer Guissouma épouse Helali	Institut national des sciences appliquées et de technologie	Sciences biologiques	01/12/2007
Zouhour Karray épouse Driss	Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul	Sciences économiques	08/12/2007
Amel Chenoufi épouse Zenaïdi	Institut des hautes études commerciales	Méthodes financières et comptables	18/12/2007

Par décret n° 2008-2030 du 23 mai 2008.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Prénom et non	Affectation	Discipline	Date de nomination
Fathi Ghodbane	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	26/10/2007
Dhaou Soudani	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	26/10/2007
Kais Ouni	Institut supérieur des technologies médicales de Tunis	Génie électrique	26/10/2007
Faouzi Bouani	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Génie électrique	26/10/2007
Arbia Lilia Boudali épouse Khalfallah	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	31/10/2007
Rafaa Besbes	Faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	31/10/2007
Mohamed Ali Kabsi	Institut supérieur des sciences humaines de Tunis	Philosophie	03/11/2007
Mohamed Khamassi	Institut supérieur des sciences humaines de Tunis	Philosophie	03/11/2007
Mohamed Safouane Ben Aissa	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	30/11/2007
Monia Ben Hadj Alouane épouse Turki	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	Télécommunications	01/12/2007
Adel Boubaker	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Méthodes financières et comptables	18/12/2007

Par décret n° 2008-2031 du 23 mai 2008.

Monsieur Hatem Najar, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en mathématiques à l'institut supérieur des mathématiques appliquées et d'informatique de Kairouan, à compter du 7 septembre 2007.

MAINTIEN EN ACTIVITE**Par décret n° 2008-2032 du 26 mai 2008.**

Monsieur Abderrazak Smaoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} mai 2008.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Circulaire aux Banques Intermédiaires Agréées N° 2008-04

Objet : Exercice de l'activité de change manuel

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2001-11 du 4 mai 2001, relative au marché des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux,

Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2006-5 du 20 juin 2006, relative aux conditions d'ouverture, de fermeture et de transfert de succursales, d'agences, et de bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés,

Vu la note aux intermédiaires agréés n° 86-19 du 4 août 1986, relative à la permanence de change,

Vu la note aux établissements de crédit n° 2007-19 du 17 août 2007, relative au contrôle sur place des agences, succursales, bureaux périodiques et bureaux de change des établissements de crédit.

Décide :

Article premier - Les banques intermédiaires agréées peuvent, conformément à la législation en vigueur, exercer l'activité de change manuel dans le cadre d'agences spécialisées dénommées bureaux de change.

Art. 2 - L'ouverture des bureaux de change est soumise aux conditions prévues à l'annexe n°1 de la présente circulaire. Ces conditions constituent des exigences minimales.

Art. 3 - Les banques intermédiaires agréées doivent déclarer à la banque centrale de Tunisie, selon les modèles prévus aux annexes n° 2 et n° 3 de la présente circulaire, toute opération d'ouverture ou de fermeture d'un bureau de change au moins quinze (15) jours ouvrables dans les banques avant la date d'ouverture ou de fermeture.

Il est interdit d'utiliser le local, objet de fermeture, pour la réalisation de toute opération avec la clientèle.

Art. 4 - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à toute opération de transfert provisoire ou définitif d'un bureau de change.

Art. 5 - Les agences bancaires et les bureaux de change, établis dans les zones déterminées à l'annexe n° 4 de la présente circulaire, doivent fournir les services de change hors les horaires ordinaires de travail, y compris durant les jours fériés, conformément à un programme de permanence entre eux qui détermine notamment les heures durant lesquelles ces services doivent être fournis.

La banque centrale de Tunisie fixe ledit programme et en informe les agences bancaires et les bureaux de change.

Art. 6 - Les bureaux de change doivent indiquer au public, au moyen d'afficheurs électroniques apparents, le cours en dinar appliqué aux opérations de vente et d'achat avec la clientèle des billets de banque étrangers et des chèques de voyage.

Art. 7 - Les agences bancaires et les bureaux de change doivent, au moyen d'affiches externes, informer la clientèle, des adresses des agences bancaires et des bureaux de change assurant, conformément au programme visé à l'article 5 de la présente circulaire, la permanence des services de change et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

Art. 8 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa date de notification.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

Annexe n° 1 à la circulaire aux banques intermédiaires agréées

N° 2008-04

Conditions d'ouverture des bureaux de change

Les banques intermédiaires agréées doivent, lors de l'ouverture d'un bureau de change, se conformer aux conditions suivantes :

Article premier - Le local du bureau de change doit être apparent et identifiable par le public.

A cet effet, le terme « bureau de change » doit être affiché sur la façade du bureau de change.

Art. 2 - Les banques intermédiaires agréées doivent prendre toutes les mesures de sécurité relatives à la protection des personnes et du local du bureau de change.

Elles doivent veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de police au moyen d'une ligne téléphonique spéciale.

Art. 3 - Les banques intermédiaires agréées doivent avoir un manuel de procédures relatif à la sécurité des locaux des bureaux de change décrivant notamment les procédures d'alerte de la police en cas de craintes justifiées ou d'agression. Le manuel de procédures doit être mis à la disposition des agents du bureau de change.

Les banques intermédiaires agréées doivent aussi mettre en place des programmes de formation au profit de ces agents.

Art. 4 - Le bureau de change doit être connecté d'une manière permanente au siège de la banque par tous moyens de communication et d'échange des données.

Annexe n° 2 à la circulaire aux banques intermédiaires agréées
N° 2008-04

Banque intermédiaire agréée :

Modèle de déclaration d'ouverture d'un bureau de change

Site d'implantation :

Gouvernorat.....Délégation.....Secteur.....

Coordonnées :

Adresse :

Code postal :

TéléphoneFaxE-mail.....

Nombre d'agents :

Identité de l'agent ou des agents :

NOMS	PRENOMS	N° C.I.N.

Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)

**Annexe n° 3 à la circulaire aux banques intermédiaires agréées
N° 2008-04**

Banque Intermédiaire Agréée :

Modèle de déclaration de fermeture d'un bureau de change

Date d'ouverture :

Site d'implantation :

Gouvernorat Délégation Secteur

Motifs de fermeture

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)**

Annexe n° 4 à la circulaire aux banques intermédiaires agréées N° 2008-04

Les zones dans lesquelles la permanence des services de change manuel doit être assurée

- Tunis ville	- Hammam Sousse - El Kantaoui
- La Goulette - Le Kram	- Monastir ville
- Carthage	- Kairouan ville
- Sidi Bou Saïd	- Séliana ville
- La Marsa	- Mehdia ville
- Ariana ville	- El Jem
- Ben Arous ville	- Sfax ville
- Manouba ville	- Kerkena
- Zaghuan ville	- Sidi Bouzid ville
- Bizerte ville	- Gabès ville
- Nabeul ville	- Matmata
- Hammamet	- Kébili ville
- Yasmine Hammamet	- Douz
- Korbous	- Gafsa ville
- Kélibia	- Tozeur ville
- Béja ville	- Kasserine ville
- Jendouba ville	- Médenine ville
- Ain Drahem	- Djerba - Houmt Souk
- Tabarka	- Djerba Midoun
- Kef ville	- Zarzis
- Sousse ville	- Tataouine ville